

SITI NADERAH BINTI SULIN

PEMOHON

lwn

WAN FUAD BIN WAN KHALID

RESPONDEN

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Mohd Shukor bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Mohd Radzi bin Abdul Latif (Panel), YA Dato' Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Panel) Pada: 16 Jun 2023 bersamaan 27 Zulkaedah 1444H]

Kes Permohonan No. 2210-A0010-454-0001

[Permohonan Kebenaran Lanjut Tempoh Masa Memfailkan Semakan - seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Perayu : *Puan Siti Nur Hasanah binti Johari
(Tetuan Hasanah Johari & Associates)*

Peguam Syarie Responden : -

ALASAN PENGHAKIMAN

PERMOHONAN

[1] Kes ini adalah suatu permohonan yang difailkan oleh Pemohon pada 18/10/2022 untuk mendapatkan suatu kebenaran melanjutkan tempoh masa memfailkan semakan terhadap keputusan Kes Semakan (Mal) No. 10300-003-0263-2022 yang diputuskan oleh Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam pada 20/7/2022.

[2] Melalui Notis Permohonan dan affidavit yang difailkan, Pemohon menyatakan permohonan ini dibuat dengan alasan-alasan yang berikut:

- i. Terdapat kesilapan dan salah faham daripada pihak Mahkamah semasa membenarkan Responden memfailkan Permohonan Semakan di Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam, Selangor.
- ii. Pemohon hanya menerima Surat Makluman Keputusan Semakan Mahkamah Tinggi Syariah melebihi tujuh hari dari tarikh keputusan dikeluarkan. Oleh itu ia bercanggah dengan Arahan Amalan No.6 Tahun 2018 (Pemakluman Keputusan/Perintah Bagi Kes-Kes Rayuan Dan Permohonan Semakan Bagi Kes Yang Telah Diputuskan).

[3] Responden membantah Permohonan ini melalui Afidavit Jawapan bertarikh 3/1/2023 yang antara lain menyifatkan Permohonan ini sebagai tidak teratur, tidak bermerit serta mengelirukan apabila tidak menjelaskan kesilapan teknikal yang dilakukan oleh YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah (Rayuan) semasa memutuskan perbicaraan di Mahkamah Rendah Syariah (Mahkamah Bicara) diadakan semula.

FAKTA KES

[4] Pihak-pihak telah berkahwin pada 14/9/2014 dan bercerai pada 10/2/2022 melalui prosiding hakam di Mahkamah Rendah Syariah Ampang. Sepanjang tempoh perkahwinan, pihak-pihak dikurniakan seorang anak lelaki.

[5] Tidak berpuas hati dengan prosiding perceraian tersebut, pada 13/4/2022 Responden telah memfailkan Permohonan Semakan di Mahkamah Tinggi Syariah. Setelah semakan dibuat, pada 20/7/2022 YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah

telah memutuskan bahawa kes tersebut hendaklah dibicarakan semula. Perintah bersih berkenaan telah dikeluarkan pada 6/8/2022.

[6] Selanjutnya pada 26/9/2022 Pemohon telah menerima Surat Makluman Keputusan Semakan tersebut dan berhasrat untuk memfailkan semakan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi Syariah tersebut. Namun begitu, oleh sebab telah berlalunya tempoh masa untuk memfailkan semakan, maka permohonan ini difailkan pada 18/10/2022.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[7] Permohonan ini dibuat dengan merujuk kepada seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 berkaitan kuasa Mahkamah untuk melanjutkan tempoh masa, yang memperuntukkan:–

Seksyen 238 - Memanjangkan Atau Memendekkan Masa

(1) Mahkamah boleh, atas apa-apa terma yang difikirkannya adil, melalui perintah, melanjutkan atau memendekkan tempoh yang dalamnya seseorang dikehendaki atau dibenarkan oleh Akta ini atau oleh mana-mana penghakiman, perintah atau arahan untuk melakukan apa-apa perbuatan dalam mana-mana prosiding.

(2) Mahkamah boleh melanjutkan apa-apa tempoh yang disebut dalam subseksyen (1) walaupun permohonan untuk mendapatkan pelanjutan itu tidak dibuat sehingga selepas habis tempoh itu.

[8] Sukacita untuk kami menarik perhatian pihak-pihak kepada kes-kes yang pernah diputuskan oleh Mahkamah Rayuan Syariah sebelum ini dan telah menjadi *landmark cases* dan sering dirujuk bagi permohonan pelanjutan tempoh masa. Antaranya kes *Sharifah Badariah binti Mari lwn Yasran bin Hj. Hussain, [2015] SHLR 106*, kes *Aziah binti Abdul Aziz lwn Azmi bin Abd. Aziz [2013] JH 36(1) 50* dan kes *Fatima @ Hasnah binti Daud lwn Wan Hassan bin Wan Daud [2015] JH 40(1)* di mana Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah dalam kes-kes tersebut telah memberi panduan berkaitan faktor-faktor yang perlu diberi pertimbangan oleh Mahkamah sebelum membenarkan sesuatu permohonan di bawah seksyen 238, iaitu:—

- i. Tempoh kelewatan;
- ii. Sebab kelewatan;
- iii. Kebarangkalian untuk Pemohon berjaya dalam rayuannya;
- iv. Tahap prejudis kepada pihak yang satu lagi.

[9] Berdasarkan Arahan Amalan Mahkamah Syariah No. 7 Tahun 2014 pula, mana-mana permohonan semakan hendaklah dibuat dalam tempoh 30 hari daripada tarikh keputusan dikeluarkan oleh Mahkamah kecuali ianya dibenarkan oleh Mahkamah yang lebih tinggi. Perenggan [11] Arahan Amalan Mahkamah Syariah tersebut menyatakan –

“Permohonan semakan hendaklah dibuat dalam tempoh 30 hari dari tarikh keputusan kecuali dibenarkan oleh Mahkamah yang lebih tinggi”

[10] Merujuk kepada Afidavit Pemohon, Pemohonan ini difailkan akibat kegagalan Pemohon untuk memfailkan Notis Semakan dalam tempoh 30 hari dari

tarikh penghakiman/perintah dikeluarkan iaitu pada 20/7/2022. Pemohon menyatakan alasan kelewatan memfailkan semakan disebabkan Pemohon hanya menerima Perintah Mahkamah Tinggi Syariah tersebut pada 26/9/2022 melalui Surat Makluman Keputusan Semakan iaitu selepas berlalunya 68 hari. Menyedari kelewatan tersebut, Pemohon telah mengambil tindakan memfailkan permohonan ini pada 18/10/2022. Dalam situasi sebegini, persoalan yang berbangkit adalah **bilakah bermulanya tempoh 30 hari untuk Pemohon memfailkan semakan?**

[11] Bagi menjelaskan persoalan ini, kami merujuk kepada kes *Abdul Karim Bin Kalapadathil Kutti Ali lwn. Farisya Binti Moideen Kutty*, Kes Permohonan No. 14000-077-0059-2012, di mana Panel Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan antara lain menyatakan –

[8] Dalam situasi begini, pada pendapat kami, Pemohon jika tidak berpuashati terhadap Penghakiman Mahkamah Bicara, boleh memfailkan Notis Rayuan dalam tempoh 14 hari dari tarikh perintah / penghakiman diserahkan kepadanya dan bukan 14 hari dari tarikh Penghakiman.

[9] Ini adalah kerana walaupun subseksyen 139 (4) Akta Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1997(Akta 585) menetapkan Notis Rayuan perlu difailkan dalam tempoh 14 hari dari tarikh penghakiman diumumkan oleh Mahkamah Bicara, namun apabila pengumuman itu dibuat tanpa kehadiran pihak defendan, maka adalah tidak adil untuk mengguna pakai subseksyen tersebut secara ketat dalam kes seperti ini. Pada pendapat kami roh dan semangat seksyen 49 (1) Akta Pentadbiran Undang-

*Undang Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1993, Akta 505
perlu diguna pakai dalam menangani masalah ini.*

[12] Seterusnya kami merujuk kepada sekyen 64(1) **Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003** yang *pari materia* dengan seksyen 49 (1) Akta 505. Seksyen ini memperuntukkan –

Suatu rayuan atau permohonan bagi kebenaran untuk merayu di bawah perenggan (c) subseksyen (1) seksyen 48 hendaklah dibuat kepada Mahkamah Tinggi Syariah mengikut apa-apa cara yang ditetapkan, tetapi dalam apa-apa keadaan hendaklah dalam tempoh empat belas hari dari tarikh penghakiman, perintah atau keputusan yang berkenaan dengannya permohonan itu dibuat atau, dalam keadaan apabila pemohon tidak mengetahuinya pada tarikh itu dan tidak dengan menjalankan usaha yang munasabah boleh mengetahuinya, dalam tempoh empat belas hari dari tarikh penghakiman, perintah, atau keputusan itu sampai kepada pengetahuannya.

[13] Panel Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan dalam kes Abdul Karim lwn. Farisya [supra] turut menghuraikan peruntukan seksyen 49(1) Akta 505 sepertimana berikut –

[10] Walaupun subseksyen 49 (1) Akta 505 adalah peruntukkan untuk tempoh pemfailan Notis Rayuan ke Mahkamah Tinggi Syariah dalam masa tempoh 14 hari dari tarikh keputusan Mahkamah Rendah Syariah sampai kepadanya dalam kes selain yang disebut dalam subseksyen 48 (1) (a) dan (b) Akta 505, namun pada pendapat kami demi keadilan,

prinsip yang sama harus dipakai dalam semua kes dan semua peringkat rayuan, iaitu pemfailan Notis Rayuan dalam tempoh 14 hari dari tarikh penghakiman sampai kepada pengetahuan sesuatu pihak, jika dia tidak hadir pada tarikh penghakiman diumumkan. Ini adalah kerana tidak mungkin untuk sesuatu pihak boleh memfailkan Notis Rayuan dalam tempoh 14 hari jika dia tidak mengetahui tarikh keputusan diumumkan.

[14] Sungguhpun kes tersebut dan peruntukan-peruntukan yang dihuraikan adalah berkaitan dengan rayuan, namun begitu pada hemat kami, demi keadilan prinsip tersebut adalah turut terpakai dalam kes-kes permohonan perlanjutan tempoh memfailkan notis permohonan semakan sebagaimana kes dihadapan kami ini. Adalah sesuatu yang mustahil untuk pihak Pemohon memfailkan apa-apa permohonan sama ada di peringkat rayuan atau semakan dalam keadaan penghakiman tidak dimaklumkan dan disampaikan serah kepadanya.

[15] Berdasarkan prinsip dan ulasan yang telah dikemukakan, kami berpuashati bahawa permulaan tempoh 30 hari untuk Pemohon memfailkan Permohonan Semakan adalah bermula dari tarikh penerimaan penghakiman tersebut iaitu pada 26/9/2022 dan berakhir pada 26/10/2022. Namun begitu tempoh ini gagal dimanfaatkan oleh Pemohon yang sepatutnya boleh terus memfailkan Notis Semakan tetapi sebaliknya memfailkan permohonan ini dengan kepercayaan tempoh 30 hari telah pun berlalu.

[16] Dengan mengambil kira semasa permohonan ini difailkan hak Pemohon untuk memfailkan Notis Semakan masih belum luput, maka tanpa perlu untuk kami mengulas lebih lanjut berkaitan faktor kebarangkalian dan tahap prejudis

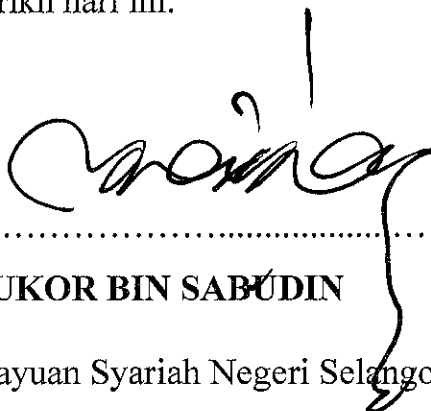
kepada pihak Responden, kami bersetuju untuk permohonan ini diberi pertimbangan.

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Notis Permohonan, Afidavit Pemohon, Afidavit Jawapan Responden dan Hujahan Pihak-Pihak, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut;

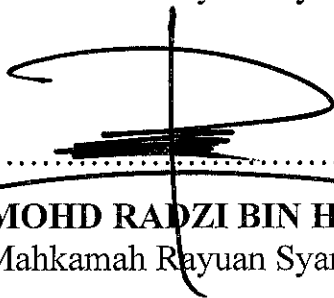
1. Permohonan Pemohon **DITERIMA**.
2. Pemohon dikehendaki memfailkan Notis Permohonan Semakan dalam tempoh 7 hari mulai dari tarikh hari ini.

Dibaca dan ditandatangani oleh:-



1. **YAA DATO' MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Pengerusi,
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-



2. **YA DATUK MOHD RADZI BIN HJ. ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-



3. **YA DATO' MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor